

CONVOCATORIA 12/23

EJERCICIO ÚNICO

PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL CUERPO ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT, C1-01, CUERPO GENERAL, TURNO LIBRE GENERAL, PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL Y ENFERMEDAD MENTAL, POR EL SISTEMA DE OPOSICIÓN.

EL PLAZO DE ALEGACIONES ES DE 5 DÍAS HÁBILES DESDE LA PUBLICACIÓN

PLANTILLA DE RESPUESTAS

Nº	RESPUESTA	Nº	RESPUESTA	Nº	RESPUESTA
1	C	31	B	61	B
2	D	32	C	62	C
3	D	33	A	63	C
4	A	34	B	64	A
5	B	35	B	65	B
6	C	36	C	66	A
7	B	37	A	67	B
8	C	38	C	68	C
9	B	39	D	69	C
10	A	40	C	70	A
11	D	41	D	71	D
12	A	42	D	72	C
13	C	43	B	73	A
14	B	44	A	74	C
15	D	45	C	75	B
16	D	46	B	76	D
17	B	47	D	77	A
18	B	48	C	78	B
19	B	49	A	79	D
20	A	50	C	80	C
21	D	51	B	81	B
22	C	52	A	82	C
23	B	53	C	83	C
24	C	54	D	84	B
25	D	55	A	85	C
26	D	56	D	86	C
27	D	57	A	87	B
28	B	58	C	88	B
29	B	59	D	89	A
30	C	60	A	90	B

CONVOCATÒRIA 12/23

EXERCICI ÚNIC

PROVES SELECTIVES D'ACCÉS AL COS ADMINISTRATIU DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT, C1-01, COS GENERAL, TORN LLIURE GENERAL, PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL I MALALTIA MENTAL, PEL SISTEMA D'OPOSICIÓ.

EL TERMINI D'AL·LEGACIONS ÉS DE 5 DIES HÀBILS DES DE LA PUBLICACIÓ

PLANTILLA DE RESPOSTES

Nº	RESPOSTA	Nº	RESPOSTA	Nº	RESPOSTA
1	C	31	B	61	B
2	D	32	C	62	C
3	D	33	A	63	C
4	A	34	B	64	A
5	B	35	B	65	B
6	C	36	C	66	A
7	B	37	A	67	B
8	C	38	C	68	C
9	B	39	D	69	C
10	A	40	C	70	A
11	D	41	D	71	D
12	A	42	D	72	C
13	C	43	B	73	A
14	B	44	A	74	C
15	D	45	C	75	B
16	D	46	B	76	D
17	B	47	D	77	A
18	B	48	C	78	B
19	B	49	A	79	D
20	A	50	C	80	C
21	D	51	B	81	B
22	C	52	A	82	C
23	B	53	C	83	C
24	C	54	D	84	B
25	D	55	A	85	C
26	D	56	D	86	C
27	D	57	A	87	B
28	B	58	C	88	B
29	B	59	D	89	A
30	C	60	A	90	B



**GENERALITAT
VALENCIANA**

Conselleria de Hacienda, Economía
y Administración Pública

**PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL CUERPO
ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA
GENERALITAT, C1-01, CUERPO GENERAL.**

**TURNO LIBRE GENERAL, PERSONAS CON DIVERSIDAD
FUNCIONAL Y ENFERMEDAD MENTAL.**

CONVOCATORIA 12/23

EJERCICIO ÚNICO

**TIEMPO DE REALIZACIÓN:
(2 horas= 120 minutos)**

1.- Señale el enunciado INCORRECTO, de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:

- A) La presente Ley tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria.
- B) El órgano competente para la tramitación del procedimiento deberá incorporar al expediente administrativo acreditación de la condición de representante y de los poderes que tiene reconocidos en dicho momento. El documento electrónico que acredite el resultado de la consulta al registro electrónico de apoderamientos correspondiente tendrá la condición de acreditación a estos efectos.
- C) Solo mediante ley, podrán establecerse especialidades del procedimiento referidas a los órganos competentes, plazos propios del concreto procedimiento por razón de la materia, formas de iniciación y terminación, publicación e informes a recabar.
- D) Cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado, y, en su defecto, con el que figure en primer término.

2.- Señale el enunciado CORRECTO, de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender en el siguiente caso:

- A) Cuando los interesados promuevan la recusación en cualquier momento de la tramitación de un procedimiento, desde que ésta se plantee hasta que sea resuelta por el superior jerárquico del recusado.
- B) Cuando exista un procedimiento finalizado en el ámbito de la Unión Europea que condicione directamente el contenido de la resolución de que se trate, desde que se tenga constancia de su existencia, lo que deberá ser comunicado a los interesados, hasta que se resuelva, lo que también habrá de ser notificado.
- C) Cuando el órgano competente para resolver decida realizar alguna actuación complementaria de las previstas en el artículo 87, desde el momento en que se notifique a los interesados el acuerdo motivado del inicio de las actuaciones hasta que se produzca su terminación.
- D) Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados, durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente.

3.- Señale el enunciado CORRECTO, de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:

- A) Si en virtud de acto administrativo hubiera de satisfacerse cantidad líquida se seguirá el procedimiento previsto en las normas reguladoras del procedimiento de arqueo.
- B) Con carácter ordinario, se admitirán a trámite acciones posesorias contra las actuaciones de los órganos administrativos realizadas en materia de su competencia y de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido.
- C) En el caso de la ejecución subsidiaria, las Administraciones Públicas realizarán el acto, por sí o a través de las personas que determinen, a costa de la administración.
- D) Los actos administrativos que impongan una obligación personalísima de no hacer o soportar podrán ser ejecutados por compulsión directa sobre las personas en los casos en que la ley expresamente lo autorice, y dentro siempre del respeto debido a su dignidad y a los derechos reconocidos en la Constitución.

4.- Señale el enunciado INCORRECTO, de acuerdo con el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:

- A) Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde el día siguiente a la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
- B) La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior.
- C) Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.
- D) Las normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas en el ejercicio de su propia competencia deberán ser observadas por el resto de los órganos administrativos, aunque no dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra Administración.

5.- Señale el enunciado INCORRECTO, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:

- A) Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación la de aquélla que se hubiera producido en primer lugar.
- B) Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa, se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y el medio, junto con el día y la hora en que se intentó, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes.
- C) En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará por el medio señalado al efecto por aquel. Esta notificación será electrónica en los casos en los que exista obligación de relacionarse de esta forma con la Administración.
- D) Con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios electrónicos, las Administraciones Públicas enviarán un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico del interesado que éste haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de una notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo correspondiente o en la dirección electrónica habilitada única.

6.- Señale el enunciado CORRECTO, de acuerdo con el cómputo de plazos que regula el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:

- A) Los plazos expresados en días se contarán a partir del día en que tenga lugar la comunicación, notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el día en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo.
- B) Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son naturales, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
- C) La declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos no determina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones Públicas, la organización del tiempo de trabajo o el régimen de jornada y horarios de las mismas.
- D) Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día en que tenga lugar la comunicación, notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el día en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo.

7.- Señale el enunciado INCORRECTO, de acuerdo con el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:

- A) Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador, así como los actos que resuelvan procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial.
- B) Los actos que acepten pruebas propuestas por los interesados.
- C) Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, así como los que acuerden el desistimiento por la Administración en procedimientos iniciados de oficio.
- D) Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión.

8.- Señale el enunciado INCORRECTO, de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:

- A) Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste.
- B) El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción.
- C) Si el vicio consistiera en incompetencia determinante de nulidad, la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado.
- D) La nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero.

9.- Señale el enunciado CORRECTO, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:

- A) La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas siempre implicará la anulabilidad del acto.
- B) El defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.
- C) Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, excepto la desviación de poder que por su carácter será nula de pleno derecho.
- D) La Administración podrá convalidar los actos nulos de pleno derecho, subsanando los vicios de que adolezcan.

10.- Señale el enunciado CORRECTO, de conformidad con el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:

- A) A los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente la notificación que contenga, cuando menos, el texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado.
- B) A los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente la notificación que contenga, cuando menos, el texto íntegro de la resolución, así como la indicación de si pone fin o no a la vía administrativa.
- C) A los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente la notificación que contenga, cuando menos, el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.
- D) A los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente la notificación que contenga, cuando menos, el texto íntegro de la resolución, así como la expresión de los recursos que procedan y el plazo para interponerlos.

11.- Señale el enunciado INCORRECTO. Según el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, las solicitudes de iniciación de los procedimientos deberán contener:

- A) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud.
- B) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio.
- C) Identificación del medio electrónico, o en su defecto, lugar físico en que desea que se practique la notificación.
- D) Día y hora de la presentación.

12.- Señale el enunciado INCORRECTO, de conformidad con el artículo 77 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:

- A) Cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo, organismo público o Entidad de derecho público, se entenderá que éste tiene carácter facultativo.
- B) El instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada.
- C) En los procedimientos de carácter sancionador, los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes vincularán a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que substancien.
- D) Los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos constatados por aquéllos harán prueba de éstos salvo que se acredite lo contrario.

13.- Señale el enunciado CORRECTO. Según el artículo 96 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos en:

- A) Tres meses, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento.
- B) Dos meses, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento.
- C) Treinta días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento.
- D) Quince días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento.

14.- Señale el enunciado INCORRECTO, de acuerdo con el artículo 115 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en referencia a la interposición del recurso:

- A) La interposición del recurso deberá expresar lugar, fecha, firma del recurrente, identificación del medio y, en su caso, del lugar que se señale a efectos de notificaciones.
- B) Los vicios y defectos que hagan anulable un acto podrán ser alegados por quienes los hubieren causado.
- C) La interposición del recurso deberá expresar órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige y su correspondiente código de identificación.
- D) El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter.

15.- Señale el enunciado CORRECTO. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de alzada será de:

- A) Un mes.
- B) Treinta días.
- C) Dos meses.
- D) Tres meses.

16.- Señale el enunciado CORRECTO, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público:

- A) La delegación de firma alterará la competencia del órgano delegante y para su validez no será necesaria su publicación.
- B) La delegación de firma no alterará la competencia del órgano delegante y para su validez será necesaria su publicación.
- C) La delegación de firma alterará la competencia del órgano delegante y para su validez será necesaria su publicación.
- D) La delegación de firma no alterará la competencia del órgano delegante y para su validez no será necesaria su publicación.

17.- Señale el enunciado INCORRECTO, de acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público:

- A) La avocación se realizará mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, con anterioridad o simultáneamente a la resolución final que se dicte.
- B) Las encomiendas de gestión podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público.
- C) En las resoluciones y actos que se dicten mediante suplencia, se hará constar esta circunstancia y se especificará el titular del órgano en cuya suplencia se adoptan y quien efectivamente está ejerciendo esta suplencia.
- D) En la forma que disponga cada Administración Pública, los titulares de los órganos administrativos podrán ser suplidos temporalmente en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, así como en los casos en que haya sido declarada su abstención o recusación.

18.- Según el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, NO es una obligación de los beneficiarios:

- A) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.
- B) Cumplir el requisito de existencia de crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones de contenido económico que se derivan de la concesión de la subvención.
- C) Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
- D) Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.

19.- Señale el enunciado CORRECTO, según el artículo 160 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones. El Consell será el órgano competente para:

- A) La autorización previa para la concesión de las subvenciones de concurrencia competitiva de cuantía superior a un millón de euros.
- B) La autorización previa para la concesión de las subvenciones de concurrencia competitiva de cuantía superior a seis millones de euros.
- C) La autorización previa para la concesión de las subvenciones de concurrencia competitiva de cuantía superior a dos millones de euros.
- D) La autorización previa para la concesión de las subvenciones de concurrencia competitiva de cuantía superior a cuatro millones de euros.

20.- En el procedimiento de reintegro de subvenciones, según la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, ¿cuál es el plazo máximo que tiene la Administración de la Generalitat para resolver y notificar la resolución del procedimiento?:

- A) El plazo máximo para resolver y notificar será de doce meses a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación.
- B) El plazo máximo para resolver y notificar será de tres meses a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación.
- C) El plazo máximo para resolver y notificar será de seis meses a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación.
- D) El plazo máximo para resolver y notificar será de nueve meses a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación.

21.- Señale el enunciado CORRECTO, según el artículo 168 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda Pública, del sector público instrumental y de subvenciones. Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones:

- A) Con carácter ordinario, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social o económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.
- B) Con carácter corriente, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social o económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.
- C) Con carácter general, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social o económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.
- D) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social o económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.

22.- Señale el enunciado INCORRECTO, según el Decreto 220/2014, de 12 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de administración electrónica de la Comunitat Valenciana:

- A) A falta de otra especificación, la información, servicios y contenidos disponibles a través del portal corporativo de la Generalitat no originará derechos ni expectativas de derecho a favor de las personas solicitantes ni de terceras personas y no podrán lesionar derechos ni intereses legítimos de las personas interesadas u otras personas.
- B) La Generalitat no será responsable por la información ofrecida que se haya obtenido a través de fuentes externas que no dependan ni se hallen integradas en el sitio web, ni tampoco por las opiniones que puedan ser expresadas en redes sociales, foros, chats u otros espacios virtuales puestos a disposición del ciudadano con acceso a través del portal corporativo de la Generalitat.
- C) Las comunicaciones y escritos internos de todo tipo que se realicen entre los diversos departamentos, órganos y unidades de la Generalitat se realizarán voluntariamente por medios electrónicos, gozando de plena validez y eficacia si reunieran el resto de requisitos establecidos por la normativa vigente.
- D) El portal corporativo de la Generalitat podrá integrar enlaces, contenidos e información procedente de terceros para el mejor cumplimiento de su servicio, con carácter meramente informativo y sin que ello suponga autorización alguna de tales contenidos o asunción alguna de responsabilidad sobre los mismos.

23.- Señale el enunciado CORRECTO. El objeto del Decreto 220/2014, de 12 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de administración electrónica de la Comunitat Valenciana es:

- A) Habilitar un canal de comunicación del ciudadano con las instituciones que permita, a su vez, promover la participación en los asuntos públicos.
- B) Regular el régimen jurídico de la utilización por la Administración de la Generalitat de los medios electrónicos, informáticos y telemáticos en el desarrollo de su actividad administrativa.
- C) Impulsar la oferta de servicios públicos desde Internet, facilitando al ciudadano el acceso y uso de los servicios de la administración electrónica, y, en particular, de aquellos comunes, de acuerdo con la normativa aplicable.
- D) Potenciar una imagen institucional de la Generalitat que permita articular y garantizar mediante una adecuada organización el acceso a los contenidos y servicios ofertados por la Administración de la Generalitat en Internet.

24.- Señale el enunciado INCORRECTO, según el Decreto 220/2014, de 12 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de administración electrónica de la Comunitat Valenciana:

- A) La sede electrónica de la Generalitat es aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración corresponde a la Generalitat en el ejercicio de sus competencias y que la identifica cuando se relaciona por medios electrónicos con los ciudadanos y con otras administraciones públicas.
- B) La gestión, administración y modificación de la sede electrónica de la Generalitat corresponde a la consellería que tenga asignadas las competencias de la Generalitat en materia de administración electrónica.
- C) La sede electrónica de la Generalitat será compatible con los estándares cerrados y con aquellos otros que sean de uso comercial.
- D) La sede electrónica de la Generalitat será accesible para los ciudadanos que deseen utilizarla de manera permanente y gratuita.

25.- Señale el enunciado CORRECTO. La ley orgánica que regula la protección de datos de carácter personal es:

- A) La Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los deberes digitales.
- B) La Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía digital.
- C) La Ley orgánica 3/2018, de 15 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los deberes digitales.
- D) La Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.

26.- Señale el enunciado CORRECTO, de acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

- A) No son contratos de obras aquellos que tienen por objeto la ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto.
- B) Son contratos de obras aquellos que tienen por objeto la realización, por cualquier medio, de una obra que cumpla los requisitos fijados por la entidad del sector público contratante que no ejerza una influencia decisiva en el tipo o el proyecto de la obra.
- C) No se considerará «obra» la realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o de su vuelo, o de mejora del medio físico o natural.
- D) Los contratos de obras se referirán a una obra completa, entendiendo por esta la susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización de la obra.

27.- Señale el enunciado INCORRECTO, de acuerdo con el artículo 69 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en referencia a las uniones de empresarios:

- A) Podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor.
- B) La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente, al menos, con la del contrato hasta su extinción.
- C) A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.
- D) Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados solidariamente y deberán nombrar un agente de la unión con poderes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la adjudicación del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes solidarios que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa.

28.- Señale el enunciado INCORRECTO, de acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

- A) Salvo que se indique otra cosa en su clausulado, los contratos del sector público se entenderán celebrados en el lugar donde se encuentre la sede del órgano de contratación.
- B) Los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, se perfeccionan con su formalización.
- C) Los contratos celebrados por entidades del sector público que no reúnan la condición de poder adjudicador tendrán la consideración de contratos privados.
- D) Los contratos celebrados por entidades del sector público que siendo poder adjudicador no reúnan la condición de Administraciones Públicas tendrán la consideración de contratos privados.

29.- Señale el enunciado CORRECTO, de acuerdo con el artículo 63 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en referencia al perfil de contratante:

- A) Toda la información contenida en los perfiles de contratante se publicará en formatos cerrados, y permanecerá accesible al público durante un periodo de tiempo no inferior a 3 años, sin perjuicio de que se permita el acceso a expedientes anteriores ante solicitudes de información.
- B) Toda la información contenida en los perfiles de contratante se publicará en formatos abiertos y reutilizables, y permanecerá accesible al público durante un periodo de tiempo no inferior a 5 años, sin perjuicio de que se permita el acceso a expedientes anteriores ante solicitudes de información.
- C) Toda la información contenida en los perfiles de contratante se publicará en formatos cerrados, y permanecerá accesible al público durante un periodo de tiempo no inferior a 4 años, sin perjuicio de que se permita el acceso a expedientes anteriores ante solicitudes de información.
- D) Toda la información contenida en los perfiles de contratante se publicará en formatos abiertos y no reutilizables, y permanecerá accesible al público durante un periodo de tiempo no inferior a 2 años, sin perjuicio de que se permita el acceso a expedientes anteriores ante solicitudes de información.

30.- Señale el enunciado INCORRECTO, de acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

- A) El objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado. El mismo se podrá definir en atención a las necesidades o funcionalidades concretas que se pretenden satisfacer, sin cerrar el objeto del contrato a una solución única.
- B) En los contratos adjudicados por lotes, y salvo que se establezca otra previsión en el pliego que rija el contrato, cada lote constituirá un contrato, salvo en casos en que se presenten ofertas integradoras, en los que todas las ofertas constituirán un contrato.
- C) Con carácter previo a la tramitación de un acuerdo marco o de un sistema dinámico de adquisición será necesario que se apruebe un presupuesto base de licitación.
- D) El método de cálculo aplicado por el órgano de contratación para calcular el valor estimado en todo caso deberá figurar en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

31.- Señale el enunciado INCORRECTO, de acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

- A) En el caso de división en lotes, la garantía provisional se fijará atendiendo exclusivamente al importe de los lotes para los que el licitador vaya a presentar oferta y no en función del importe del presupuesto total del contrato.
- B) Cuando la garantía no sea bastante para cubrir las responsabilidades a las que está afecta, la Administración procederá al abono de la diferencia mediante el procedimiento administrativo de apremio, con arreglo a lo establecido en las normas de recaudación.
- C) Los pliegos que rijan los acuerdos marco y los sistemas dinámicos de adquisición establecerán si la garantía definitiva se fija estimativamente por la Administración o se fija para cada contrato basado en relación con su importe de adjudicación.
- D) Cuando el precio del contrato se formule en función de precios unitarios, el importe de la garantía definitiva a constituir se fijará atendiendo al presupuesto base de licitación, IVA excluido.

32.- Señale el enunciado CORRECTO, según el artículo 103 de la Constitución Española de 1978:

- A) La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito e igualdad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a huelga, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.
- B) Una ley orgánica regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.
- C) La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.
- D) Una ley orgánica regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a huelga, el sistema de compatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

33.- Señale el enunciado INCORRECTO, de acuerdo con el Texto refundido de la ley del estatuto básico del empleado público aprobado por el Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre. En este estatuto se reflejan los siguientes fundamentos de actuación:

- A) Objetividad e imparcialidad en el servicio garantizadas con la movilidad en la condición de funcionario de carrera.
- B) Igualdad, mérito y capacidad en el acceso y en la promoción profesional.
- C) Desarrollo y cualificación profesional permanente de los empleados públicos.
- D) Servicio a los ciudadanos y a los intereses generales.

34.- Señale el enunciado CORRECTO. Según el artículo 4 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la función pública valenciana, las disposiciones de esta ley solo se aplicarán directamente cuando así lo disponga su legislación específica:

- A) Al personal al servicio de las Corts Valencianes, si bien, esta ley no tendrá para el mismo carácter supletorio.
- B) Al personal al servicio de las Instituciones de la Generalitat reguladas en el capítulo VI del título III del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. No obstante, y en todo caso, las disposiciones de esta ley serán de aplicación supletoria a las Instituciones a las que se refiere este apartado.
- C) Al personal laboral al servicio de la Administración de Justicia no dependiente de la Generalitat.
- D) Al personal docente e investigador de las universidades privadas de la Comunitat Valenciana.

35.- De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la función pública valenciana, ¿cuál de los siguientes NO es un órgano ejecutivo competente en materia de función pública?:

- A) La consellera o el conseller competente en materia de función pública.
- B) La Comissió Intersectorial de l'Ocupació Pública de la Generalitat.
- C) El Consell Interdepartamental de Retribucions.
- D) El Consell.

36.- Señale el enunciado INCORRECTO, de acuerdo con la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la función pública valenciana, en relación con la dirección pública profesional:

- A) El desempeño de los puestos que integran la dirección pública profesional requiere encontrarse en posesión de titulación universitaria de grado o titulación equivalente, así como la acreditación de la experiencia y conocimientos necesarios.
- B) En la administración de la Generalitat el régimen de incompatibilidades del personal directivo público profesional será el establecido para los altos cargos de la administración de la Generalitat, sin que ello suponga su consideración como alto cargo.
- C) En la Administración de la Generalitat únicamente podrán acceder a puestos de la dirección pública profesional reservados a personal funcionario de carrera, quienes pertenezcan a cuerpos o escalas del grupo A, y tengan reconocido, al menos, un nivel competencial 22 y el grado de desarrollo profesional III.
- D) La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo público profesional será fijada por el Consell, no teniendo la consideración de materia obligatoria objeto de negociación colectiva.

37.- Señale el enunciado CORRECTO, de acuerdo con la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la función pública valenciana. En la Administración de la Generalitat los puestos de trabajo de naturaleza laboral se circunscribirán a:

- A) Puestos de trabajo que satisfagan necesidades de carácter periódico y discontinuo.
- B) Puestos que supongan la gestión, protección y defensa del patrimonio de la Administración de la Generalitat y de los organismos públicos sometidos al ámbito de aplicación de esta ley, así como cualquiera otro que esté relacionado con las facultades que dimanen de la normativa sectorial en esta materia.
- C) Puestos relacionados con el ejercicio de autoridad, que incluye la elaboración y, en su caso, la aprobación de actos limitativos de derechos, así como los que conlleven actividades de inspección, vigilancia y control del cumplimiento de normas o resoluciones administrativas.
- D) Puestos relacionados con la mediación y el arbitraje que asuma la Administración de la Generalitat en virtud de normas sectoriales.

38.- Señale el enunciado CORRECTO, de acuerdo con el artículo 138 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la función pública valenciana. El personal funcionario de carrera puede hallarse en alguna de las siguientes situaciones administrativas:

- A) Servicio activo, servicios especiales, servicio en otras administraciones públicas, excedencia incentivada, excedencia forzosa, expectativa de destino y suspensión de retribuciones.
- B) Servicio activo, servicios especiales, servicio en otras organizaciones, excedencia voluntaria, excedencia forzosa, expectativa de reingreso y suspensión de funciones.
- C) Servicio activo, servicios especiales, servicio en otras administraciones públicas, excedencia voluntaria, excedencia forzosa, expectativa de destino y suspensión de funciones.
- D) Servicio activo, servicios especiales, servicio en otras administraciones, excedencia, expectativa de destino y suspensión forzosa.

39.- Señale el enunciado INCORRECTO, de acuerdo con el artículo 103 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la función pública valenciana, relativo al régimen de incompatibilidades:

- A) El personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta ley no podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de cualquier cargo, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos o meramente honoríficos, si impide o menoscaba el exacto cumplimiento de sus deberes, compromete su imparcialidad o independencia o perjudica los intereses generales.
- B) La aplicación del régimen de incompatibilidades se ajustará a la legislación básica estatal en esta materia y a la normativa autonómica de desarrollo.
- C) La competencia para resolver las declaraciones de compatibilidad corresponde al conseller o consellera competente en materia de función pública, respecto del personal que desarrolla su actividad principal en la Administración de la Generalitat, en los términos previstos en el artículo 5 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la función pública valenciana.
- D) En el ámbito de las entidades locales, la competencia para las declaraciones de compatibilidad corresponde al Presidente de la corporación.

40.- Señale el enunciado INCORRECTO, en relación con el Título X, régimen disciplinario, de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la función pública valenciana:

- A) El personal empleado público que induzca a otro a la realización de actos o conductas tipificadas como falta, o bien, encubra las faltas consumadas muy graves o graves cuando se derive daño grave para la administración o la ciudadanía, incurrirá en la misma responsabilidad que quienes los realicen.
- B) En los procedimientos disciplinarios quedará establecido, en todo caso, la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándose a órganos distintos.
- C) Durante la substanciación del procedimiento para la imposición de sanciones graves y muy graves, podrán adoptarse las medidas de carácter provisional que el órgano competente para instruir estime necesarias para asegurar la eficacia de la resolución final que pudiera recaer, incluyendo la suspensión provisional de funciones.
- D) Será competente para la imposición de sanciones muy graves y graves la persona titular de la presidencia de la Generalitat o consellería, en la que el personal funcionario preste sus servicios o de la que dependa el organismo que haya iniciado el procedimiento, excepto cuando la sanción a imponer sea la separación del servicio, que corresponderá al Consell, y cuando la sanción a imponer sea de demérito, cuya resolución será competencia de la dirección general que ostente competencias en materia de función pública.

41.- Señale el enunciado CORRECTO, de acuerdo con el artículo 65 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la función pública valenciana:

- A) Tendrá carácter ordinario y preferente en la selección de personal empleado público el sistema de oposición, debiendo reservarse por acuerdo del Consell para la tramitación por este procedimiento, al menos, el 40 % de los puestos de la oferta pública de empleo anual, en el conjunto de empleo público de la Generalitat.
- B) El procedimiento de concurso solo se aplicará a la selección de personal funcionario de carrera, con carácter excepcional, cuando así se establezca por Decreto del Consell.
- C) Para asegurar la objetividad y la racionalidad de los procedimientos selectivos, y atendiendo a lo que expresamente se establezca en las respectivas convocatorias, las pruebas podrán completarse con la superación de cursos, de duración no superior a 4 meses para los puestos de trabajo del grupo A, y de 2 meses para el resto de grupos.
- D) En el concurso-oposición, la valoración de la fase de concurso será proporcionada, no pudiendo superar el 40 % de la puntuación total que pueda alcanzarse en el conjunto del proceso selectivo y, sin qué en ningún caso, su puntuación pueda determinar por sí sola el resultado del procedimiento.

42.- Señale el enunciado INCORRECTO, según el artículo 129, en referencia a la movilidad interadministrativa, de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la función pública valenciana:

A) El personal funcionario podrá acceder a puestos de trabajo de otras administraciones públicas, organismos públicos, consorcios o universidades públicas, de acuerdo con los requisitos y condiciones que se determinen en las listas de puestos de trabajo y de conformidad con el principio de reciprocidad y lo dispuesto en la legislación básica del Estado y convenios de conferencia sectorial u otros instrumentos de colaboración que se puedan suscribir.

B) Excepcionalmente, aquellos puestos de trabajo que estén vacantes, previo ofrecimiento público al personal funcionario de la administración de la Generalitat, el órgano competente en materia de función pública autorizará la cobertura temporal, en comisión de servicios, por personal funcionario de otras administraciones públicas, previa solicitud de la subsecretaría u órgano equivalente al que esté adscrito el puesto, sin que comporte reclasificar el puesto.

C) En el marco de los acuerdos que se puedan suscribir entre administraciones públicas, organismos públicos, consorcios o universidades públicas con el fin de facilitar la movilidad del personal de las mismas, se tendrá especial consideración a los supuestos de movilidad geográfica de las empleadas públicas víctimas de violencia de género.

D) El personal funcionario de carrera de una administración pública, organismo público, consorcio o universidad pública, que obtenga destino en otra distinta a través de los procedimientos de movilidad, quedará respecto de su administración pública, organismo público, consorcio o universidad pública de origen en la situación administrativa de servicios especiales.

43.- Señale el enunciado INCORRECTO, de acuerdo con el artículo 134 de la Constitución Española de 1978:

A) Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales, su examen, enmienda y aprobación.

B) El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos dos meses antes de la expiración de los del año anterior.

C) Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación.

D) La Ley de presupuestos no puede crear tributos. Podrá modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea.

44.- Señale el enunciado CORRECTO, de acuerdo con la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera:

- A) Constituye el objeto de esta ley el establecimiento de los principios rectores, que vinculan a todos los poderes públicos, a los que deberá adecuarse la política presupuestaria del sector público orientada a la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, como garantía del crecimiento económico sostenido y la creación de empleo, en desarrollo del artículo 135 de la Constitución Española.
- B) La elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa estatal.
- C) La elaboración de los presupuestos de las Administraciones Públicas y demás sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley se encuadrará en un marco presupuestario a corto plazo, compatible con el principio de anualidad por el que se rigen la aprobación y ejecución de los presupuestos, de conformidad con la normativa europea.
- D) Antes del 1 de octubre de cada año las Comunidades Autónomas remitirán al Consejo de Política Fiscal y Financiera información sobre el límite de gasto no financiero que cada una de ellas haya aprobado.

45.- Señale el enunciado CORRECTO, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, en referencia a los principios y reglas de programación presupuestaria:

- A) La programación presupuestaria de la Generalitat se regirá por los principios de estabilidad económica, sostenibilidad pública, plurianualidad, transparencia, eficacia en la asignación y utilización de los recursos públicos, responsabilidad y lealtad institucional.
- B) La programación presupuestaria de la Generalitat se regirá por los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, anualidad, transparencia, eficacia en la asignación y utilización de los recursos públicos, responsabilidad y lealtad institucional.
- C) En todo caso, la Generalitat, en el ejercicio de sus competencias financieras, velará por el equilibrio territorial dentro de la Comunitat y por la realización interna del principio de solidaridad.
- D) En todo caso, la Generalitat, en el ejercicio de sus competencias financieras, velará por el equilibrio territorial dentro de la Comunitat y por la realización interna del principio de sostenibilidad pública.

46.- Señale el enunciado INCORRECTO, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, en referencia a los principios y reglas de programación presupuestaria:

- A) La gestión presupuestaria del sector público de la Generalitat está sometida al régimen de presupuesto único y anual, aprobado por Les Corts y enmarcado en los límites de un escenario presupuestario plurianual.
- B) Los recursos de la Administración de la Generalitat, los de cada uno de sus organismos autónomos y los de las entidades integrantes del sector público de la Generalitat con presupuesto estimativo se destinarán a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, salvo que por norma reglamentaria se establezca su afectación a fines determinados.
- C) Los derechos y las obligaciones reconocidos se aplicarán a los presupuestos por su importe íntegro, sin que puedan atenderse obligaciones mediante minoración de los derechos a liquidar o ya ingresados, salvo que la ley lo autorice de modo expreso.
- D) Los presupuestos de los diferentes sujetos que conforman el sector público de la Generalitat, se acompañarán de la información suficiente y adecuada que permita la verificación tanto del cumplimiento de los objetivos que se propongan alcanzar, como de los principios y reglas exigibles en materia de estabilidad presupuestaria.

47.- Señale el enunciado CORRECTO, de acuerdo con el artículo 38 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, en referencia a la estructura de los estados de ingresos de los presupuestos de la Generalitat:

- A) Los estados de ingresos de los presupuestos de los sujetos con presupuesto limitativo se estructurarán siguiendo las clasificaciones orgánica, económica y territorial.
- B) Los estados de ingresos de los presupuestos de los sujetos con presupuesto estimativo se estructurarán siguiendo las clasificaciones orgánica, económica y territorial.
- C) Los estados de ingresos de los presupuestos de los sujetos con presupuesto limitativo se estructurarán siguiendo las clasificaciones orgánica, por programas y económica.
- D) Los estados de ingresos de los presupuestos de los sujetos con presupuesto limitativo se estructurarán siguiendo las clasificaciones orgánica y económica.

48.- Señale el enunciado INCORRECTO, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, en referencia a la clasificación económica en la estructura de los estados de gastos de los presupuestos de la Generalitat:

- A) En los créditos para operaciones de capital se distinguirán las inversiones reales y las transferencias de capital.
- B) En los créditos para operaciones financieras se distinguirán las de activos financieros y las de pasivos financieros.
- C) En los créditos para operaciones corrientes se distinguirán los gastos de personal, los gastos corrientes en bienes y servicios, los gastos no financieros y las transferencias corrientes.
- D) Los capítulos se desglosarán en artículos y estos, a su vez, en conceptos que podrán dividirse en subconceptos.

49.- Señale el enunciado CORRECTO, de acuerdo con el artículo 34 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones. El informe económico-financiero, que acompaña al Proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat en su remisión a Les Corts, incluirá entre su contenido necesariamente:

- A) Supuestos y previsiones macroeconómicas que sustentan el Presupuesto de la Generalitat e informe justificativo del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y conformidad con la regla de gasto de los presupuestos de la Generalitat, así como de su coherencia con la programación presupuestaria.
- B) Supuestos y previsiones microeconómicas y macroeconómicas que sustentan el Presupuesto de la Generalitat e informe justificativo del cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad financiera, deuda pública, conformidad con la regla de gasto de los presupuestos de la Generalitat, así como de su coherencia con la programación presupuestaria y detalle de las plantillas del sector público instrumental, adecuada a la estructura orgánica.
- C) Supuestos y previsiones microeconómicas y macroeconómicas que sustentan el Presupuesto de la Generalitat e informe justificativo del cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad financiera, deuda pública y conformidad con la regla de gasto de los presupuestos de la Generalitat, así como de su coherencia con la programación presupuestaria.
- D) Supuestos y previsiones macroeconómicas que sustentan el Presupuesto de la Generalitat e informe justificativo del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública, conformidad con la regla de gasto de los presupuestos de la Generalitat, así como de su coherencia con la programación económica y detalle de las plantillas del sector público instrumental, adecuada a la estructura orgánica.

50.- Señale el enunciado INCORRECTO, según el artículo 40 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, en referencia a los compromisos de carácter plurianual:

A) La autorización de gastos de alcance plurianual se subordinará a los créditos que, para cada ejercicio, se consignen a tal efecto en el presupuesto de la Generalitat.

B) No podrán adquirirse compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros cuando se trate de subvenciones a las que resulte de aplicación lo previsto en el artículo 168.1A de esta ley. No será aplicable a lo dispuesto en este párrafo, a los convenios en materia de vivienda que se deriven de los planes estatales de viviendas y que tendrán la vigencia de estos, incluidas sus adicciones y prórrogas.

C) El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos no será superior a cinco. El gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito inicial a que corresponda la operación los siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 70 %, en el segundo y tercer ejercicio, el 60 %, y en los ejercicios cuarto y quinto, el 50 %.

D) Cuando por causas justificadas se pusieran de manifiesto desajustes entre las anualidades previstas en el contrato, o en el convenio de colaboración, o en la resolución de concesión, y la realidad económica que su ejecución exigiese, se podrán reajustar las anualidades, siempre que los remanentes crediticios lo permitan. Los reajustes se acordarán por el Consell, a propuesta del titular del órgano que tenga atribuidas las competencias en materia de hacienda.

51.- Señale el enunciado CORRECTO, de acuerdo con el artículo 47 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones. El Consell dará cuenta trimestralmente, a la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts, de:

A) Las incorporaciones de crédito.

B) Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito.

C) Las ampliaciones de crédito.

D) Las generaciones y anulaciones de crédito.

52.- Señale el enunciado CORRECTO, según el artículo 65 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones. El acto por el que el órgano gestor propone al órgano competente la operación encaminada a la efectiva extinción de los derechos previamente reconocidos, se denomina:

A) Propuesta de ingreso.

B) Reconocimiento del ingreso.

C) Ordenación del pago.

D) Aprobación del ingreso.

53.- Señale el enunciado CORRECTO, según el artículo 58 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones. El acto mediante el que se declara la existencia de un crédito exigible contra la hacienda pública de la Generalitat derivado de un gasto aprobado y dispuesto y que comporta la propuesta de pago correspondiente, se denomina:

- A) Compromiso o disposición del gasto.
- B) Reconocimiento del derecho.
- C) Reconocimiento de la obligación.
- D) Aprobación del gasto.

54.- Señale el enunciado CORRECTO, según el artículo 13 del Decreto 77/2019, de 7 de junio, del Consell, de regulación del procedimiento de gestión del presupuesto de la Generalitat. Los datos relativos al coste anual estimado por proyecto del ejercicio en vigor:

- A) Podrán ser actualizados, mediante resolución, por la subsecretaría u órgano competente de cada consellería u organismo autónomo, aunque no se mantenga el equilibrio entre la dotación del capítulo VI y el sumatorio de las estimaciones de la anualidad corriente.
- B) No podrán ser actualizados.
- C) Podrán ser actualizados, únicamente mediante acuerdo del Consell, siempre que se mantenga, en todo caso, el equilibrio entre la dotación del capítulo VI y el sumatorio de las estimaciones de la anualidad corriente.
- D) Podrán ser actualizados, mediante resolución, por la subsecretaría u órgano competente de cada consellería u organismo autónomo siempre que se mantenga, en todo caso, el equilibrio entre la dotación del capítulo VI y el sumatorio de las estimaciones de la anualidad corriente, mediante las compensaciones necesarias.

55.- Señale el enunciado CORRECTO. Según el artículo 97 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, la función interventora:

- A) Tiene por objeto controlar, antes de que sean aprobados, los actos, documentos y expedientes de la Administración de la Generalitat y sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento de derechos o a la realización de gastos, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la inversión o aplicación en general de sus fondos públicos, con el fin de asegurar que su gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.
- B) Consistirá en la verificación, realizada con posterioridad y efectuada de forma sistemática, de la actividad económico-financiera del sector público de la Generalitat, mediante la aplicación de los procedimientos de revisión selectivos contenidos en las normas de auditoría e instrucciones que dicte la Intervención General de la Generalitat.
- C) Tiene por objeto la verificación de una forma continua, realizada a través de la correspondiente intervención delegada, de la situación y el funcionamiento de los órganos y entidades establecidos en el artículo 109 de la ley en el aspecto económico-financiero, para comprobar el cumplimiento de la normativa y directrices que les rigen y, en general, que su gestión se ajusta a los principios de buena gestión financiera y, en particular, al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, equilibrio financiero y deuda pública.
- D) Consistirá en la verificación relativa a si las cuentas anuales representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de la entidad y, en su caso, la ejecución del presupuesto de acuerdo con las normas y principios contables y presupuestarios que le son de aplicación y contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada.

56.- Señale el enunciado CORRECTO, según el artículo 119 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones. Es una modalidad de la auditoría pública:

- A) La auditoría de cumplimiento: constituye el examen sistemático y objetivo de las operaciones y procedimientos de una organización, programa, actividad o función pública, con el objeto de proporcionar una valoración independiente de su racionalidad económico-financiera y su adecuación a los principios de buena gestión, a fin de detectar sus posibles deficiencias y proponer las recomendaciones oportunas en orden a la corrección de aquéllas.
- B) La auditoría operativa: consiste en la verificación de que los actos, operaciones y procedimientos de gestión económico-financiera se han desarrollado de conformidad con las normas que les son de aplicación.
- C) La auditoría de cumplimiento: constituye el examen sistemático y objetivo de las operaciones y procedimientos de una organización, programa, actividad o función pública, con el objeto de proporcionar una valoración independiente de su racionalidad económico-financiera y su adecuación a los principios de buena gestión.
- D) La auditoría de regularidad contable: consiste en la revisión y verificación de la información y documentación contable con el objeto de comprobar su adecuación a la normativa contable y, en su caso, presupuestaria, que le sea de aplicación.

57.- ¿Qué artículo de la Constitución Española de 1978 indica que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”?:

- A) Artículo 1.
- B) Artículo 2.
- C) Artículo 11.
- D) Artículo 8.

58.- ¿Qué artículo de la Constitución Española de 1978 indica que “La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”?:

- A) Artículo 21.
- B) Artículo 7.
- C) Artículo 9.
- D) Artículo 42.

59.- Señale el enunciado CORRECTO, de acuerdo con la Constitución Española de 1978:

- A) La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por las disposiciones reglamentarias.
- B) Los españoles son mayores de edad a los dieciséis años.
- C) Las normas reglamentarias establecerán los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España.
- D) La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo.

60.- Señale el enunciado CORRECTO, de acuerdo con el artículo 57 de la Constitución Española de 1978:

- A) Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica.
- B) Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una disposición general.
- C) Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por un decreto acordado en consejo de ministros.
- D) Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley ordinaria.

61.- Señale el enunciado CORRECTO, de acuerdo con el artículo 59 de la Constitución Española de 1978:

- A) Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, ésta será nombrada por las Cortes Generales, y se compondrá de una, dos o tres personas.
- B) Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, ésta será nombrada por las Cortes Generales, y se compondrá de una, tres o cinco personas.
- C) Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, ésta será nombrada por las Cortes Generales, y se compondrá de una, tres o seis personas.
- D) Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, ésta será nombrada por las Cortes Generales, y se compondrá de una, cinco o diez personas.

62.- Señale el enunciado CORRECTO, de acuerdo con el artículo 77 de la Constitución Española de 1978:

- A) Las Cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, nunca por escrito, quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas.
- B) Las Cámaras pueden recibir peticiones individuales y nunca colectivas, siempre por escrito, quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas.
- C) Las Cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito, quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas.
- D) Las Cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito, no quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas.

63.- Señale el enunciado CORRECTO, de acuerdo con el artículo 99 de la Constitución Española de 1978:

- A) Si transcurrido el plazo de tres meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso.
- B) Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Senado.
- C) Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso.
- D) Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Senado, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso.

64.- Señale el enunciado CORRECTO, de acuerdo con el artículo 103 de la Constitución Española de 1978:

A) La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

B) La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, centralización, concentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

C) La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, concentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

D) La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, centralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

65.- Señale el enunciado CORRECTO, de acuerdo con el artículo 113 de la Constitución Española de 1978:

A) La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación. En los tres primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas.

B) La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación. En los dos primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas.

C) La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran diez días desde su presentación. En los dos primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas.

D) La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran diez días desde su presentación. En los cinco primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas.

66.- Señale el enunciado CORRECTO, de acuerdo con el artículo 117 de la Constitución Española de 1978:

- A) La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.
- B) La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, dependientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.
- C) La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, movibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.
- D) La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, dependientes, movibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.

67.- Señale el enunciado CORRECTO, de acuerdo con el artículo 124 de la Constitución Española de 1978:

- A) El Fiscal General del Estado será nombrado por el presidente del Tribunal Supremo, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.
- B) El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.
- C) El Fiscal General del Estado será nombrado por el Gobierno, a propuesta del Rey, oído el Consejo General del Poder Judicial.
- D) El Fiscal General del Estado será nombrado por el Consejo General del Poder Judicial, a propuesta del Gobierno, oído el Tribunal Supremo.

68.- Señale el enunciado CORRECTO, de acuerdo con el artículo 159 de la Constitución Española de 1978:

- A) El Tribunal Constitucional se compone de 20 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; seis a propuesta del Gobierno, y seis a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
- B) El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de cuatro quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
- C) El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
- D) El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, dos a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; dos a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; cuatro a propuesta del Gobierno, y cuatro a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

69.- Señale el enunciado CORRECTO, de acuerdo con el artículo 137 de la Constitución Española de 1978:

- A) El Estado se organiza territorialmente en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades no gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.
- B) El Estado se organiza territorialmente en pedanías, municipios y en provincias. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.
- C) El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.
- D) El Estado se organiza territorialmente en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas Comunidades Autónomas no gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.

70.- Señale el enunciado CORRECTO, de acuerdo con el artículo 160 de la Constitución Española de 1978:

- A) El Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un período de tres años.
- B) El Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un período de cinco años.
- C) El Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por el Presidente del Gobierno, a propuesta del mismo Gobierno en pleno y por un período de tres años.
- D) El Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del Tribunal Supremo en pleno y por un período de tres años.

71.- Señale el enunciado CORRECTO, de acuerdo con el artículo 154 de la Constitución Española de 1978:

- A) Un Delegado nombrado por el Rey dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la administración propia de la Comunidad.
- B) Un Delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración de las provincias en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la administración propia de la Comunidad.
- C) Un Delegado nombrado por el Tribunal Supremo dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la administración propia de la Comunidad.
- D) Un Delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la administración propia de la Comunidad.

72.- Señale el enunciado CORRECTO, de acuerdo con el artículo 14 del Tratado de la Unión Europea:

- A) Los diputados al Parlamento Europeo serán elegidos por sufragio universal directo, libre y no secreto, para un mandato de cinco años.
- B) Los diputados al Parlamento Europeo serán elegidos por sufragio universal directo, no libre y secreto, para un mandato de cinco años.
- C) Los diputados al Parlamento Europeo serán elegidos por sufragio universal directo, libre y secreto, para un mandato de cinco años.
- D) Los diputados al Parlamento Europeo serán elegidos por sufragio universal directo, libre y secreto, para un mandato de cuatro años.

73.- Señale el enunciado CORRECTO, de acuerdo con el artículo 13 del Tratado de la Unión Europea:

- A) El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión estarán asistidos por un Comité Económico y Social y por un Comité de las Regiones que ejercerán funciones consultivas.
- B) El Parlamento Europeo, el Banco Central Europeo y la Comisión estarán asistidos por un Comité Económico y Social y por un Comité de las Regiones que ejercerán funciones consultivas.
- C) El Parlamento Europeo, el Consejo y el Tribunal de Cuentas estarán asistidos por un Comité Económico y Social y por un Comité de las Regiones que ejercerán funciones consultivas.
- D) El Parlamento Europeo, el Tribunal de Cuentas y la Comisión estarán asistidos por un Comité Económico y Social y por un Comité de las Regiones que ejercerán funciones consultivas.

74.- Señale el enunciado INCORRECTO, según la Ley orgánica 5/1982, de 1 de julio, de estatuto de autonomía de la Comunidad Valenciana:

- A) La Generalitat garantizará el uso de la lengua de signos propia de los sordos, que deberá ser objeto de enseñanza, protección y respeto.
- B) La Generalitat velará por la protección y defensa de la identidad y los valores e intereses del Pueblo Valenciano y el respeto a la diversidad cultural de la Comunitat Valenciana y su patrimonio histórico.
- C) La Generalitat garantizará la protección y defensa de la creatividad artística, científica y técnica, en la forma que determine la Carta de Derechos Sociales.
- D) La Generalitat procurará a las personas afectadas de discapacidad su integración por medio de una política de igualdad de oportunidades, mediante medidas de acción positiva, y garantizará la accesibilidad espacial de las instalaciones, edificios y servicios públicos.

75.- Señale el enunciado INCORRECTO, de acuerdo con lo que se establece en la Ley orgánica 5/1982, de 1 de julio, de estatuto de autonomía de la Comunidad Valenciana, en referencia a Les Corts Valencianes o Les Corts:

- A) Les Corts estarán constituidas por un número de Diputados y Diputadas no inferior a noventa y nueve, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en la forma que determina la Ley Electoral Valenciana, atendiendo a criterios de proporcionalidad y, en su caso, de comarcalización.
- B) Les Corts son elegidas por cuatro años. El mandato de sus Diputados finaliza cuatro años después de las elecciones, o el día de la disolución de la Cámara por el President de la Generalitat en la forma que establezca la Ley Electoral Valenciana. A determinados efectos, el mandato de los Diputados finalizará el día antes de las elecciones.
- C) La Ley Electoral Valenciana será aprobada en votación de conjunto por las dos terceras partes de Les Corts y garantizará un mínimo de 20 Diputados por cada circunscripción provincial, distribuyendo el resto del número total de los diputados entre dichas circunscripciones, según criterios de proporcionalidad respecto de la población, de manera que la desproporción que establezca el sistema resultante sea inferior a la relación de uno a tres.
- D) La iniciativa legislativa de Les Corts se ejercerá por los Grupos Parlamentarios y por los Diputados y Diputadas en la forma que determine el Reglamento de Les Corts. También podrá ser ejercida a través de la iniciativa popular en la forma que se regule por Ley y en los términos previstos en el Reglamento de Les Corts.

76.- De acuerdo con la Ley orgánica 5/1982, de 1 de julio, de estatuto de autonomía de la Comunidad Valenciana, ¿cuál de las siguientes instituciones de la Generalitat es comisionada por Les Corts?:

- A) El Consell Valencià de Cultura.
- B) El Consell Jurídic Consultiu.
- C) L'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
- D) La Sindicatura de Comptes.

77.- Señale el enunciado CORRECTO, de acuerdo con el artículo 44 de la Ley orgánica 5/1982, de 1 de julio, de estatuto de autonomía de la Comunidad Valenciana. El desarrollo legislativo de las Instituciones de la Generalitat previstas en el artículo 20.3 de este estatuto requerirá para su aprobación:

- A) una mayoría de tres quintas partes de la Cámara.
- B) una mayoría de dos terceras partes de la Cámara.
- C) mayoría absoluta de la Cámara.
- D) mayoría simple de la Cámara.

78.- Señale el enunciado CORRECTO, de acuerdo el artículo 49 de la Ley orgánica 5/1982, de 1 de julio, de estatuto de autonomía de la Comunidad Valenciana. La Generalitat tiene competencia exclusiva sobre:

- A) Ferias internacionales que se celebren en la Comunitat Valenciana.
- B) Fundaciones de carácter docente, cultural, artístico y benéfico asistencial, de voluntariado social y semejantes, cuyo ámbito principal de actuación sea la Comunitat Valenciana.
- C) Régimen jurídico y sistema de responsabilidad de la administración de la Generalitat y de los entes públicos dependientes de ésta.
- D) Régimen jurídico de las asociaciones cuyo ámbito principal de actuación sea la Comunitat Valenciana.

79.- Señale el enunciado INCORRECTO, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell. Al President de la Generalitat, como más alto representante de la Comunitat Valenciana, le corresponden las siguientes funciones:

- A) Firmar los Convenios y Acuerdos de cooperación con la Administración del Estado y las demás Comunidades Autónomas.
- B) Fomentar las peculiaridades del pueblo valenciano y solicitar la participación de los valencianos en la vida política, económica, cultural y social.
- C) Representar a la Comunitat Valenciana en el Comité de las Regiones de la Unión Europea, de conformidad con lo previsto en el artículo 61.3.c) del Estatut d'Autonomia.
- D) Proponer, en el marco de la legislación estatal, la celebración de consultas populares en el ámbito de la Comunitat Valenciana, sobre cuestiones de interés general en materias autonómicas o locales.

80.- Señale el enunciado INCORRECTO, de acuerdo con el artículo 16 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell. Corresponde al Consell en materia de política general de la Generalitat:

- A) La planificación y desarrollo de la política valenciana.
- B) El ejercicio de las facultades que el Estatuto de Autonomía o Ley de Les Corts le atribuya en lo que se refiere a la actividad de las Diputaciones Provinciales y demás entes locales.
- C) Suscribir convenios y acuerdos de cooperación con el estado, otras comunidades autónomas e instituciones públicas sin perjuicio de su debate y previa aprobación por Les Corts y autorización de las Cortes Generales en los casos en que ésta procediera.
- D) Determinar las directrices de la acción de Gobierno, de acuerdo con lo que establezca al respecto el President de la Generalitat.

81.- Señale el enunciado INCORRECTO, de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell. Los Consellers como miembros del Consell y jefes de departamento, tienen las siguientes funciones:

- A) Formular motivadamente el anteproyecto de Presupuesto de la Conselleria.
- B) Crear, modificar y suprimir las Secretarías Autonómicas.
- C) Disponer los gastos propios de los servicios de su Conselleria dentro de los límites legales y presupuestarios y la ordenación de pagos correspondientes.
- D) Resolver los conflictos de atribuciones que surjan entre distintos órganos y autoridades de su Conselleria.

82.- Señale el enunciado INCORRECTO, de acuerdo con el artículo 29 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell. Los Consellers cesan en sus funciones:

- A) Por cese del President de la Generalitat, si bien continuarán en sus funciones hasta la toma de posesión del nuevo Consell.
- B) Por incompatibilidad sobrevenida.
- C) Por pérdida de la condición de Diputado de Les Corts.
- D) Por dimisión aceptada por el President.

83.- Según el artículo 27 de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: “las administraciones públicas, a través de sus Servicios de Salud y de los órganos competentes en cada caso, desarrollarán, de acuerdo con el principio de igualdad de oportunidades, actuaciones para la integración del principio de igualdad en la política de salud”. ¿Cuál de las siguientes actuaciones NO es una actuación para la integración del principio de igualdad en la política de salud?:

- A) El fomento de la investigación científica que atienda las diferencias entre mujeres y hombres en relación con la protección de su salud, especialmente en lo referido a la accesibilidad y el esfuerzo diagnóstico y terapéutico, tanto en sus aspectos de ensayos clínicos como asistenciales.
- B) La integración del principio de igualdad en la formación del personal al servicio de las organizaciones sanitarias, garantizando en especial su capacidad para detectar y atender las situaciones de violencia de género.
- C) La presencia mayoritaria de mujeres en los puestos directivos y de responsabilidad profesional del conjunto del Sistema Nacional de Salud.
- D) La consideración, dentro de la protección, promoción y mejora de la salud laboral, del acoso sexual y el acoso por razón de sexo.

84.- Señale el enunciado INCORRECTO según la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la igualdad entre mujeres y hombres:

A) La Generalitat velará, de manera específica, por el cumplimiento del principio de igualdad y no discriminación en la publicidad en los medios de comunicación social o cualquier otro medio de difusión.

B) El President de la Generalitat garantizará en los medios de comunicación audiovisual de titularidad pública, la emisión de programas cuyo objetivo sea erradicar la violencia contra las mujeres, el acoso sexual y la explotación sexual de la mujer.

C) El Consell de la Generalitat, impulsará la desagregación de datos por sexos en todas las estadísticas e investigaciones que se lleven a cabo en la Comunitat Valenciana, profundizará en el estudio e investigación sobre la realidad social desde una perspectiva de género, y dará cuenta de la evolución de los índices de igualdad de mujeres y hombres en el ámbito de la Comunitat Valenciana.

D) Las administraciones públicas valencianas establecerán planes plurianuales de formación con el fin de promover, dentro del respeto a los principios de mérito y capacidad, el acceso de las mujeres a la promoción interna de la función pública.

85.- Señale el enunciado CORRECTO. La Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, según establece su artículo 2, articula un conjunto integral de medidas encaminadas a alcanzar, entre otros, el fin siguiente:

A) Fomentar los recursos e instrumentos de todo tipo de los distintos poderes públicos para asegurar la prevención de los hechos de violencia de género y, en su caso, la sanción adecuada a los culpables de los mismos.

B) Impulsar los recursos e instrumentos de todo tipo de los distintos poderes públicos para asegurar la prevención de los hechos de violencia de género y, en su caso, la sanción adecuada a los culpables de los mismos.

C) Coordinar los recursos e instrumentos de todo tipo de los distintos poderes públicos para asegurar la prevención de los hechos de violencia de género y, en su caso, la sanción adecuada a los culpables de los mismos.

D) Garantizar los recursos e instrumentos de todo tipo de los distintos poderes públicos para asegurar la prevención de los hechos de violencia de género y, en su caso, la sanción adecuada a los culpables de los mismos.

86.- Señale el enunciado INCORRECTO según la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género:

- A) La funcionaria víctima de violencia de género tendrá derecho a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica de centro de trabajo y a la excedencia en los términos que se determinen en su legislación específica.
- B) Las Administraciones competentes deberán prever la escolarización inmediata de los hijos que se vean afectados por un cambio de residencia derivada de actos de violencia de género.
- C) Las ausencias totales o parciales al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género sufrida por personal funcionario se considerarán justificadas en los términos que se determine en su legislación específica.
- D) Las mujeres víctimas de violencia de género serán consideradas colectivos prioritarios en el acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores, en los términos que determine la legislación aplicable.

87.- Señale el enunciado CORRECTO. Según el artículo 11 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, “el Portal de la Transparencia contendrá información publicada de acuerdo con las prescripciones técnicas que se establezcan reglamentariamente que deberán adecuarse a los siguientes principios”:

- A) Integridad, interoperabilidad y confidencialidad.
- B) Accesibilidad, interoperabilidad y reutilización.
- C) Accesibilidad, integridad y disponibilidad.
- D) Integridad, interoperabilidad y seguridad.

88.- Señale el enunciado CORRECTO. Según el artículo 70 de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de la Generalitat, de transparencia y buen gobierno de la Comunitat Valenciana, es una infracción grave de las personas obligadas al suministro de información:

- A) El incumplimiento de la obligación de suministro de información que haya sido reclamada como consecuencia de un requerimiento del Consejo Valenciano de Transparencia o para dar cumplimiento a una resolución suya en materia de acceso a la información.
- B) Suministrar la información incumpliendo de forma relevante las exigencias derivadas del principio de veracidad.
- C) El suministro parcial o en condiciones diferentes de las reclamadas sin causa justificada o fuera de los supuestos previstos en la ley.
- D) El retraso injustificado en el suministro de la información.

89.- Según el artículo 33 de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de la Generalitat, de transparencia y buen gobierno de la Comunitat Valenciana: “en la solicitud de acceso a la información pública, si las solicitudes se refieren a información que afectara los derechos o intereses de terceras personas, debidamente identificadas, el órgano competente lo pondrá en conocimiento de las personas afectadas para que, en su caso, presenten las alegaciones que estimen pertinentes”. ¿En qué plazo podrán presentar las alegaciones las personas afectadas?:

- A) 15 días hábiles.
- B) 10 días hábiles.
- C) 7 días hábiles.
- D) 20 días hábiles.

90.- Señale el enunciado INCORRECTO, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de la Generalitat, de transparencia y buen gobierno de la Comunitat Valenciana. La reutilización de la información pública perseguirá los objetivos fundamentales siguientes:

- A) Favorecer la creación de productos y servicios de información basados en los datos de libre disposición que obren en poder de los entes públicos.
- B) Facilitar el seguimiento de la ejecución de las resoluciones que resuelvan reclamaciones en materia de acceso a la información y de los acuerdos de mediación.
- C) Facilitar el uso de los datos para que los ciudadanos, ciudadanas, instituciones académicas, empresas y el resto de agentes ofrezcan productos y servicios de información de valor añadido.
- D) Favorecer la competencia en el mercado y limitar su falseamiento.

